

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1253/2537 นายชิต สมประดี กับพวก โจทก์
นางล้วน พงศ์ชาญวิทย์ จำเลย
นายจำลอง รัตนกนก ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ของจำเลยต้องคิดถึงวันฟ้องซึ่งไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง และผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ไม่รับรองให้ฎีกาข้อเท็จจริงได้ จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ทุนทรัพย์ของจำเลยหากคิดถึงวันฟ้องแล้วเป็นจำนวนเงิน 218,224 บาท ซึ่งจำเลยก็เสียค่าธรรมเนียมในจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์ในสำนวนคดีแรกว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และเรียกโจทก์ ในสำนวนคดีหลังว่า โจทก์ที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จำนวน 172,853 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง(วันฟ้อง 10 สิงหาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 135)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 141)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ สำนวนแรกจำนวน 172,853 บาท แก่โจทก์ในสำนวนหลังจำนวน 15,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (10 สิงหาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอ้างมาลอย ๆ ว่า ทุนทรัพย์ของจำเลยหากคิดถึงวันฟ้อง เป็นจำนวนเงิน 218,224 บาท โดยมีได้อ้างถึงความเป็นมาอย่างไร ดังนี้ ต้องถือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ในสำนวนแรก มีจำนวน 172,853 บาท ในสำนวนหลังมีจำนวน 15,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขแล้วทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ สำนวนแรกจำนวน 172,853 บาท แก่โจทก์ในสำนวนหลังจำนวน 15,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (10 สิงหาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอ้างมาลอย ๆ ว่า ทุนทรัพย์ของจำเลยหากคิดถึงวันฟ้อง เป็นจำนวนเงิน 218,224 บาท โดยมีได้อ้างถึงความเป็นมาอย่างไร ดังนี้ ต้องถือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ในสำนวนแรก มีจำนวน 172,853 บาท ในสำนวนหลังมีจำนวน 15,000

บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค
แรก ที่แก้ไขแล้วทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้น จึงไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นักวิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>